

TERMO DE REFERÊNCIA

Serviços sem dedicação exclusiva de mão-de-obra

Licitação ou Contratação Direta

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

(Processo Administrativo nº 23837/2026)

1. FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO – Art. 6º, XXIII, “b”

1.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

1.2. A contratação visa atender à necessidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de compor a programação do evento “Aniversário da Cidade” com apresentação artística ao vivo da cantora Sarah Farias, observada a finalidade pública de promoção cultural, lazer, integração comunitária e valorização do calendário municipal.

1.3. O enquadramento preliminar é de contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, condicionado à comprovação de que se trata de profissional do setor artístico, contratado diretamente ou por empresário exclusivo, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO – Art. 6º, XXIII, “a” e Art. 40, §1º, I e III

2.1. Contratação de serviços artísticos para a realização de apresentação ao vivo da cantora Sarah Farias, no evento “Aniversário da Cidade”, a ser realizado no Município de Sumaré/SP, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Apresentação artística ao vivo da cantora Sarah Farias	Show / Apresentação	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

2.2. O serviço objeto desta contratação é caracterizado como serviço artístico, sem dedicação exclusiva de mão de obra, contratado por escopo, com padrões de execução definidos pelo Termo de Referência, proposta e demais anexos.

2.3. O serviço é enquadrado como não contínuo, pois se exaure com a realização da apresentação e das providências necessárias ao recebimento, liquidação e pagamento.

2.4. O prazo de vigência da contratação deverá ser suficiente para formalização, execução, recebimento, liquidação e pagamento do objeto, observados os créditos orçamentários aplicáveis. Data/local da execução: 02/06/2026; local a definir pela unidade requisitante.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO - Art. 6º, XXIII, “c”

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

3.2. A solução consiste na contratação da apresentação artística ao vivo da cantora Sarah Farias, no evento “Aniversário da Cidade”, compreendendo a prestação artística principal, equipe artística e técnica própria quando aplicável, observância às condições pactuadas e cumprimento da proposta aprovada.

3.3. Não integram automaticamente o presente objeto os serviços de palco, som, iluminação, segurança, banheiros, brigada, ambulância, limpeza, ECAD, camarim, hospedagem, alimentação ou logística, salvo quando expressamente previstos na proposta ou no instrumento contratual.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - Art. 6º, XXIII, “i”

4.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme valor de referência extraído de Requisição ao Compras e documentos de suporte constantes dos autos.

4.2. A estimativa de custo deverá ser acompanhada de justificativa de preço, memória de análise ou documentos comparativos que permitam aferir a razoabilidade do valor.

4.3. Para fins de controle, notas fiscais, contratos anteriores e contratações similares constituem parâmetros de compatibilidade, devendo ser avaliados quanto à data, contratante, localidade, porte do evento, escopo, artista e condições de execução.

5. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Art. 6º, XXIII, “j”

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Sumaré.

5.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação/fonte de recurso: Código Reduzido: 596; Funcional Programática: 02.024.2032; Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ; Unidade: s Tributárias;; Ação: 2032 - Programa "Cultura em Movimento"; Subelemento: 3339039230000000000 - Festividades e homenagens; Vínculo: 011100000 - GERAL

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR - art. 6º, XXIII, “h”

6.1. O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que comprovada a consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.

6.2. O regime de execução do serviço será de empreitada por preço global, considerando a execução integral da apresentação artística contratada.

Exigências de habilitação

6.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física, conforme o caso;

6.3.2. ato constitutivo, contrato social, estatuto, alterações ou documento equivalente, acompanhado de comprovação de poderes de representação;

6.3.3. regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

6.3.4. regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando aplicável;

6.3.5. regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.3.6. regularidade municipal pertinente ao ramo de atividade, quando aplicável;

6.3.7. documento de exclusividade ou representação artística idôneo;

6.3.8. documentos de consagração pública ou crítica especializada;

6.3.9. documentos de suporte à justificativa de preço;

6.3.10. declarações exigidas pela legislação e pelos modelos municipais aplicáveis.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - Art. 6º, XXIII, “d”

7.1. Sustentabilidade: os critérios ambientais e de sustentabilidade devem observar o quanto disposto no Estudo Técnico Preliminar e no planejamento operacional do evento.

7.2. Subcontratação: não será admitida a subcontratação da apresentação artística principal, por incompatibilidade com a natureza personalíssima do objeto.

7.3. Garantia da contratação: não haverá exigência de garantia contratual, salvo decisão administrativa fundamentada em sentido diverso.

7.4. Vistoria: não há necessidade de vistoria prévia pela contratada para a apresentação artística, sem prejuízo de alinhamento técnico quanto a palco, sonorização, iluminação, camarim e demais condições operacionais.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - Art. 6º, XXIII, “e” e Art. 40, §1º, II

8.1. A execução do objeto ocorrerá mediante apresentação artística ao vivo da cantora Sarah Farias, em data, horário e local a serem definidos ou confirmados pela unidade requisitante e pela contratada.

8.2. Local e horário da prestação dos serviços: a definir pela unidade requisitante; horário a definir.

8.3. A duração mínima da apresentação, passagem de som, rider técnico, camarim, equipe artística, deslocamento, hospedagem, alimentação e demais condições específicas deverão constar da proposta, contrato ou anexo técnico validado pela Administração.

9. DA GESTÃO DA CONTRATAÇÃO – Art. 6º, XXIII, “f”

9.1. O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. A gestão da contratação caberá a Carla Andressa Dourado, e a fiscalização caberá a Talita Cristiane Carvalho, ou aos respectivos substitutos formalmente indicados.

9.3. Compete à fiscalização acompanhar a execução, verificar a realização da apresentação, registrar ocorrências, conferir o cumprimento das condições pactuadas, atestar a execução e encaminhar documentos para liquidação e pagamento.

9.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada por falhas, descumprimentos, atrasos, inconsistências documentais ou inexecução total ou parcial.

10. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO - Art. 6º, XXIII, “g”

10.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato mediante registro da execução da apresentação artística e verificação do cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

10.2. O recebimento definitivo ficará condicionado à manifestação da autoridade competente ou responsável designado, com base nas informações do fiscal e do gestor do contrato.

10.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, proposta ou instrumento contratual.

10.4. O pagamento será efetuado Até 28 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização e pelo gestor do contrato, observadas as normas municipais aplicáveis.

10.5. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar a nota fiscal, o atesto, os dados do contrato, o valor a pagar, eventual retenção tributária cabível e a manutenção das condições de habilitação exigidas.

10.6. Havendo erro na nota fiscal, pendência documental ou circunstância que impeça a liquidação, o pagamento ficará suspenso até saneamento pela contratada, sem ônus ao contratante.

10.7. O pagamento será realizado por ordem bancária em conta indicada pela contratada, com retenções tributárias previstas na legislação aplicável.

11. INFRAÇÕES, MULTAS E SANÇÕES

11.1. As infrações, multas e sanções aplicáveis à futura contratada serão aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal aplicável e no instrumento contratual, assegurados contraditório e ampla defesa.

11.2. A inexecução total ou parcial, ausência injustificada, descumprimento de horário, execução em desconformidade, irregularidade documental ou inadimplemento de obrigação assumida poderão ensejar apuração de responsabilidade e aplicação das medidas cabíveis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência fará parte integrante do futuro contrato ou do instrumento hábil que o substitua nas hipóteses legais.

A autorização final da contratação fica condicionada à consolidação da instrução processual, comprovação da exclusividade, consagração, justificativa de preço, disponibilidade orçamentária, regularidade documental, designação de gestor e fiscal e análise jurídica, quando exigível.

Sumaré, 17 de Junho de 2026.

CRISTIAN MARCELO SCHIBELSKY

Mat. 22019

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

TERMO DE APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA

Nos termos do Decreto Municipal nº 12.054/2023, APROVO e FIRMO o respectivo Termo de Referência.

Sumaré, 17 de Junho de 2026.

CECILIA SOUSA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo